VRCHNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ
V OLOMOUCI

17. listopadu 909/44
779 00 Olomouc
Tel.: 585202111
Fax: 585202198
podatelna@vsz.olc.justice.cz
datová schránka: ryhaa8a

Pan
Mgr. Dušan Dvořák
Ospělov 6
798 55 Ludmírov

ID DS: r8u3nhx

Olomouc 12. října 2026
3 VZN 266/2026 - 8

Podání ze dne 6. 10. 2026 – vyrozumění k části týkající se Krajského státního zastupitelství v Brně

Vážený pane,

dne 6. 10. 2026 jste prostřednictvím datové schránky učinil vůči zdejšímu vrchnímu státnímu zastupitelství podání označené jako: „*Mimořádně naléhavé společné důkazní doplnění,* s podtitulem *Nová vyrozumění KSZ v Ostravě ze dne 29. 9. 2026 a KSZ v Brně ze dne 30. 9. 2026*“, které nám bylo včetně příloh doručeno dne 6. 10. 2026 ve 14:30 hod.

Předmětné podání bylo v části označené ad V, VIII, XII a XIII obsahově posouzeno ve smyslu § 2 odst. 2 vyhlášky č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „jednací řád“), jako podnět k výkonu dohledu nad postupem Krajského státního zastupitelství v Brně (dále jen „KSZ v Brně“) v tamní věci sp. zn. 1 KZN 1090/2026, ve které byl tímto krajským státním zastupitelstvím vykonán dohled nad postupem Okresního státního zastupitelství v Prostějově v tamní věci evidované pod sp. zn. ZN 4/2026.

Vzhledem k tomu, že podání ve shora vymezených částech bylo vyhodnoceno jako podnět k výkonu dohledu, neboť jste v něm vyjádřil nesouhlas se způsobem vyřízení Vašeho dřívějšího podání nižším stupněm státního zastupitelství, vyrozumívám Vás o tom, že Vaše podání ze dne 6. 10. 2026 v těchto částech postupuji s odkazem na § 2 odst. 2 jednacího řádu zpět k dalšímu opatření KSZ v Brně ke sp. zn. 1 KZN 1090/2026, aby přezkoumalo, zda tento podnět obsahuje nové skutečnosti, pro které by byl důvod přijmout příslušné opatření, nebo zda se jedná o opakovaný obsahově shodný podnět, který se odloží bez dalšího vyrozumění. V této souvislosti Vás upozorňuji na to, že ze strany KSZ v Brně jste byl přípisem ze dne 30. 9. 2026, č. j. 1 KZN 1090/2026 - 20, mj. poučen podle § 1 odst. 4 jednacího řádu. Nelze tedy vyloučit, že tento podnět bude bez dalšího odložen, aniž byste o tom byl vyrozuměn.

Postup popsaný v předchozím odstavci vyplývá z ust. § 12d odst. 1 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, dále z ust. § 1 odst. 3, § 1 odst. 4 a § 2 odst. 2 jednacího řádu, přičemž o problematice dohledu v soustavě státního zastupitelství jste byl v minulosti již opakovaně podrobně informován různými stupni státního zastupitelství napříč soustavou, naposledy např. přípisem zdejšího vrchního státního zastupitelství ze dne

6. 10. 2026, č. j. 3 VZN 239/2026 - 77, na jehož text Vás v tomto směru (pokud jde o problematiku dohledu v soustavě státního zastupitelství) odkazuji.

Resumuji, že dohled nad postupem nižšího státního zastupitelství se vykonává pouze jednou a tento dohled vykonává bezprostředně nadřízené státní zastupitelství, proto je vyloučeno, aby zdejší vrchní státní zastupitelství vykonalo dohled nad postupem Okresního státního zastupitelství v Prostějově, které je státním zastupitelstvím o dva stupně nižším.

Další skutečnosti uváděné v podání byly vzaty na vědomí. Jde-li o námitky týkající se činnosti (výkonu dohledu) Krajského státního zastupitelství v Ostravě, o těchto budete vyrozuměn samostatně.

Závěrem Vás poučuji podle § 2 odst. 3 jednacího řádu, že případné Vaše další obsahově shodné podněty, v nichž by byl namítán nesprávný nebo nezákonný postup KSZ v Brně v tamní věci evidované pod sp. zn. 1 KZN 1090/2026 při výkonu dohledu, již nebudou přezkoumávány a Vy nebudete o jejich přijetí ani vyrozumíván.

Mgr. Jaroslav Kandráč v. r.
státní zástupce

Za správnost vyhotovení:
Marika Najmanová

Marika Najmanová
Digitálně podepsal Marika Najmanová
Datum: 2026.10.12 10:03:40 +02'00'